

[별지 제10호] <개정 2016. 12. 6.>

최대주주 적격성 유지요건 심사자료 제출

문서번호

발신일자

수 신 금융감독원장

참 조 (담당 부서장)

제 목 최대주주 적격성 유지요건 심사자료 제출

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제32조제1항 및 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제17조제2항에 따라 최대주주 적격성 유지요건 심사 관련 자료를 (해당 금융회사를 경유하여) 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 최대주주 적격성 유지요건 심사 관련 제출내용 1부. 끝.

제출인 (인)

주 소
연락처

○ ○ 금융회사 대표이사 (인)

작성 자 :	(직 위)
전화번호 :	

(붙임)

최대주주 적격성 유지요건 심사 관련 제출내용

1. 최대주주 자격심사 관련 심사대상자 현황

자격심사 대상 ¹⁾ (개인에 한함)				법인간 순환출자구조 여부 (○, ×)	순환출자구조인 경우		비고 ⁴⁾
성명	주민등록번호	해당 금융회사의 지분 소유현황			기업집단 ²⁾	동일인 ³⁾	
		소유주식수	지분율				

- 주 1) 금융회사의 최대주주 중 최다출자자 1인(다만, 최다출자자 1인이 법인인 경우 그 법인의 최대주주 중 최다출자자 1인을 말하며, 그 최다출자자 1인도 법인인 경우에는 최다출자자 1인이 개인이 될 때까지 같은 방법으로 선정함)
- 2) 순환출자구조의 법인이 속한 기업집단이란 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 기업집단을 말함
- 3) 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 동일인을 말함. 다만, 동일인이 법인인 경우에는 그 법인의 최대주주 중 최다출자자 1인을 말하며, 그 최다출자자 1인도 법인인 경우에는 최다출자자 1인이 개인이 될 때까지 같은 방법으로 선정함
- 4) 만약 개인인 최다출자자 1인을 선정하기 불가능한 경우 사유를 기재(예: 최다출자자가 국가, 국민연금공단, 연기금, 재단 등인 경우)

(심사대상 선정과정 상세내역¹⁾)

(1단계)해당금융회사의 최대주주 ²⁾				(2단계) 최다출자자(A)가 법인인 경우 해당법인의 최대주주			
주주명 ³⁾	지분율 ⁴⁾	최다출자자 ⁵⁾ (A)	최다출자자 와의 관계 ⁶⁾	주주명	지분율	최다출자자 (B)	최다출자자 와의 관계

- 주 1) 3단계 이상인 경우 표를 추가하여 작성하고, 순환출자구조인 경우에도 순환출자구조를 확인할 수 있는 단계까지 작성
- 2) 금융회사의 의결권 있는 발행주식 총수(출자지분을 포함한다, 이하 같다)를 기준으로 본인 및 특수관계인이 누구의 명의로 하든 자기의 계산으로 소유하는 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)을 합하여 그 수가 가장 많은 경우의 그 본인(「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목)
- 3) 주주명은 보유지분비율이 가장 많은 순으로 5인 이상 기재(5인 미만인 경우 전부 기재)
- 4) 소수점 둘째자리까지 기재
- 5) 최대주주 중 최다출자자에 'O' 표시
- 6) 최다출자를 기준으로 다른 주주와의 특수관계 기재(특수관계는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 시행령 제3조의 해당 호 및 목을 기재)

2. 심사대상자의 최대주주 적격성 유지요건 충족여부

요 건	충족여부	첨부서류
I. 법 제5조제1항에 따른 임원 결격사유에 해당하지 않을 것(다만, 3·4·8호 제외)		
1. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인		등록기준지 기준 결격사유조회회보서
2. 파산선고를 받고 복권(復權)되지 아니한 사람		
3. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람		① 해당사실이 있는 경우 판결문 또는 검사서
4. 다음 어느 하나에 해당하는 조치를 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원 이었던 사람으로서 해당 조치가 있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람		
1) 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등이 취소되거나 「금융 산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 또는 동법 제14조제2항에 따른 행정처분을 받은 금융회사의 감사 또는 감사 위원		② 해당사실이 없는 경우 없음을 확인하는 확인서
2) 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등의 취소 또는 「금융산 업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분의 원인이 되 는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융 감독원장으로부터 주의·경고·문책·직무정지·해임요구, 그 밖에 이 에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외한다. 이하 같다.)		
3) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원 회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지·해임요구, 그 밖에 이에 준하 는 조치를 받은 임원		
4) 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등이 취소되거나 「금융 산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 또는 동법 제14조제2항에 따른 행정처분의 원인이 되는 사유의 발생과 관련 하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무 정지요구 또는 정직요구 이상에 해당하는 조치를 받은 직원(업무집행책 임자를 포함한다. 이하 같다.)		
5) 2)부터 4)까지의 제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴 직한 사람		
5. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임 직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함)를 받은 사람으로서 조 치의 종류별로 다음 기간이 지나지 아니한 사람		
1) 임원에 대한 제재조치의 종류별로 다음 각 목에서 정하는 기간 가. 해임(해임요구 또는 해임권고를 포함) : 해임일(해임요구 또는 해임권 고의 경우에는 해임요구일 또는 해임권고일)부터 5년 나. 직무정지(직무정지의 요구를 포함) 또는 업무집행정지 : 직무정지 종 료일(직무정지 요구의 경우에는 직무정지 요구일) 또는 업무집행정지 종료일부터 4년 다. 문책경고 : 문책경고일부터 3년		

요 건	충족여부	첨부서류
2) 직원에 대한 제재조치의 종류별로 다음 각 목에서 정하는 기간 가. 면직요구 : 면직요구일부터 5년 나. 정직요구 : 정직요구일부터 4년 다. 감봉요구 : 감봉요구일부터 3년		
3) 재임 또는 재직 당시 금융관계법령에 따라 그 소속기관 또는 금융위원회·금융감독원장 외의 감독·검사기관으로부터 1) 또는 2)의 제재조치에 준하는 조치를 받은 사실이 있는 경우 1) 또는 2)에서 정하는 기간		
4) 퇴임하거나 퇴직한 임직원이 재임 또는 재직 중이었더라면 1)부터 3)까지의 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우 그 받았을 것으로 인정되는 조치의 내용을 통보받은 날부터 1)부터 3)까지에서 정하는 기간		
II. 다음의 요건을 충족할 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되거나 해당 금융회사의 건전한 업무 수행을 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우는 제외한다.		
1. 최근 5년간 금융관계법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것		① 해당사실이 있는 경우 판결문 또는 검사서 ② 해당사실이 없는 경우 없음을 확인하는 확인서
2. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 금융관계법령에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소된 금융기관의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정된 자 또는 부실에 따른 경제적 책임을 부담하는 등 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 해당하는 자는 제외한다.		
3. 최근 5년간 부도발생 및 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실이 없을 것		
4. 최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일 내에 채무를 변제하지 아니한 자로 등록된 사실이 없을 것		
5. 최근 5년간 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 또는 파산절차를 진행 중인 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 해당 기업을 회생절차 또는 파산절차에 이르게 한 책임이 인정되지 않고 이에 직접 또는 간접적으로 관련된 사실이 없을 것		

【첨부서류】

1. 금융회사의 최대주주 및 출자자를 확인할 수 있는 서류(주주명부 등)
2. 법 제5조제1항제5호의 규정에 해당하지 않음을 입증하는 행정기관 발급서류(결격사유조회 회보서 등)
3. 소속기관, 금융위원회·금융감독원, 그밖에 감독·검사기관으로부터 문책경고(감봉요구)의 제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류(인사기록카드, 감독기관·소속기관의 확인서 등)
4. 기타 심사항목에 대하여 해당사항이 없음을 확인할 수 있는 서류(본인 및 소속기관의 확인서 등)
5. 외국인의 경우 이전 및 현재 근무지의 관련 법규상 결격사유가 없음을 확인할 수 있는 서류(소속기관 또는 이전 근무처의 확인서 등)